

דף מקורות גיור

הגר בתורה - חובת אהבת הגר

שמות (כב, כ) - גר לא-תונה ולא תלחצנו **כי-גרים הייתם בארץ מצרים**. **כא כל אלמנה ויתום לא תענון**.

דברים יח - עשה משפט יתום ואלמנה **ואהב גר לתת לו לחם ושמלה**. **יט ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים**.

במדבר יד וכי-גור אתכם גר או אשר בתוכם, לדדתיכם, ועשה אשה רים נוחם, לה' באשר תעשו, כן יעשה. **טו הקהל, חקה אחת לכם ולגר הגר: חקת עולם לדדתיכם, ככם כגר יהיה לפני ה'.** **טז תורה אחת ומשפט אחד, יהיה לכם, ולגר, הגר אתכם**.

כוונה בגיור

רות א, יוא ותאמר נעמי שבעה בנתי למה תלכנה עמי העוד-לי בנים במעי ויהיו לכם לאנשים... ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה **ורות דבקה בה**.... טז ותאמר רות אל-תפגעי-בי לעזבך לשוב מאחריך **כי אל-אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלן עמך עמי ואלהיך אליה**. יז באשר תמותי ושם אקבר כה יעשה השם לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך. יח ותרא כי-מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.

תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין, פרק ד, דף סה, טור ב

המתגייר לשם אהבה וכן איש מפני אישה וכן אישה מפני איש וכן גירי שולחן מלכים וכן גירי אריות וכן גירי מרדכי ואסתר - אין מקבלין אותן. **רב אמר: "הלכה - גרים הן, ואין דוחין אותן כדרך שדוחין את הגרים תחילה, אבל מקבלין אותן וצריכין קירוב פנים שמא גייר לשם**.

שולחן ערוך יורה דעה הלכות גרים סימן רסח

כשיבא הגר להתגייר, בודקים אחריו שמא בגלל ממון שיטול...ואם איש הוא, בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית. ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן, ומל וטבל בפני ג' הדיוטות, **ה"ז גר אפי' נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הואיל ומל וטבל יצא מכלל העובדי כוכבים, וחוששים לו עד שתתברר צדקתו;**

מעשה בשלושה נכריים: הלל ושמאי

1. ת"ר מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם אמר לו שנים תורה שבכתב ותורה שבעל פה א"ל שבכתב אני מאמינך ושבעל פה איני מאמינך גיירני ע"מ שתלמדני תורה שבכתב גער בו והוציאו בנזיפה **בא לפני הלל גייריה יומא קמא א"ל א"ב ג"ד למחר אפיך ליה א"ל והא אתמול לא אמרת לי הכי א"ל לאו עלי ידי קא סמכת דעל פה נמי סמוך עלי:**
2. שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה **אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור:**

3. שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר (שמות כח) ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד אמר הללו למי אמרו לו לכהן גדול **אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר בשביל ששימוני כהן גדול** בא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתשימוני כהן גדול דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה א"ל כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות לך למוד טכסיסי מלכות הלך וקרא כיון שהגיע (במדבר א) והזר הקרב יומת אמר ליה מקרא זה על מי נאמר א"ל אפי' על דוד מלך ישראל נשא אותו גר קל וחומר בעצמו ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם קרא להם (שמות ד) בני בכורי ישראל כתיב עליהם והזר הקרב יומת גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה בא לפני שמאי א"ל כלום ראוי אני להיות כהן גדול והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת בא לפני הלל א"ל ענוותן הלל ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבנני תחת כנפי השכינה
4. לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד אמרו **קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה:**

תלמוד בבלי, מסכת יבמות דף מז ע"א - ע"ב

"רבי אליעזר אומר: נאמר למשה 'אני', אני הוא שאמרתי והיה העולם, אני הוא המקרב ולא המרחק... אני הוא שקרבתי את יתרו ולא רחקתיו. אף אתה כשיבוא אדם אצלך להתגייר ואינו בא אלא לשום שמים, אף אתה קרבהו ולא תרחיקהו. **מכאן אתה למד שיהא אדם דוחה בשמאל וימין מקרב**

שולחן ערוך יורה דעה הלכות גרים סימן רסח

כשבא להתגייר אומרים לו: **מה ראית שבאת להתגייר**, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים סחופים (פי' אבודים וסחופים מן מדוע נסחף אביריך (ירמיה מו, טו)) ומטורפים, ויסורים באים עליהם. אם אמר: יודע אני ואיני כדאי להתחבר עמהם, מקבלין אותו מיד

ומודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה' ואיסור עבודת כוכבים, **ומאריכין** עמו בדבר זה, ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות, ומודיעים אותו **מקצת עונשין** של מצות, שאומרים לו: קודם שבאת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה חייב סקילה, ועכשיו אכלת חלב אתה ענוש כרת, חללת שבת אתה חייב סקילה. **ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו**. וכשם שמודיעים אותו ענשין של מצות כך מודיעים אותו **שכרן של מצות**, ומודיעים אותו שבעשיית מצות אלו יזכה לחיי העוה"ב, ושאיין שום צדיק גמור אלא בעל החכמה שעושה מצות אלו ויודעם... ומאריכין בדבר זה כדי לחבבן. אם קבל, מלין אותו מיד וממתינים לו עד שיתרפא רפואה שלימה ואח"כ מטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה... עומדים על גביו ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות פעם שנייה, והוא עומד במים. ואם היתה אשה, נשים מושיבות אותה במים עד צוארה, והדיינים מבחוץ, ומודיעין אותה מקצת מצות קלות וחמורות, והיא יושבת במים, ואח"כ טובלת בפניהם והם מחזירים פניהם ויוצאין, כדי שלא יראו אותה כשתעלה מהמים,

ויברך על הטבילה אחר שיעלה מן המים, **וכיון שטבל הרי הוא כישראל, שאם חזר לסורו הרי הוא כישראל מומר שאם קדש קדושיו קדושין**.

הרב ציון מאיר חי עוזיאל, שו"ת משפטי עוזיאל, כרך ב - יורה דעה סימן נג

טעם ראשון: הלכך [=לכן] כל שניכר הדבר שהנישואין או כל סיבת הנאה אחרת אינם מכריחים אותו לכך, אלא שהיו אמצעים לקרבו אל היהדות, אנו אומרים שסופו להיות יהודי, כלומר שגם אחרי השגת מטרתו שבגללה התגייר, יהיה יהודי מאהבת היהדות... מתוך זה מתבארים שפיר [=יפה] דברי מרן הבית יוסף במה שכתב שהכל תלוי לפי ראות בית דין, שאם יראו בית דין דגר [=שגר] זה יעשה את מעשיו לשם שמים אין דוחין אותו. ולזה מכוונים דברי 'הגהות מרדכי' במה שאמרו: שאם יש כוונה לשם תועלת יחד עם כונה לשם שמים מקבלים אותו. והיינו משום שאנו אומרים שכונה לשם שמים היא הגוברת והמכרעת והאחרת מתבטלת.

טעם שני: ויש לצרף עוד טעמא להתירא [=טעם להתיר] בנדון דידן [=בנושא זה] והוא **משום הצלת בת ישראל מאסור התחתנות לגוי**,... וסמכנו על אומרם ז"ל "עת לעשות לה' הפרו תורתך" (תשובת פאר הדור הרמב"ם סי' קל"ב)... ואין לומר בזה הלעיטהו לרשע וימות, דכל שהישראל רוצה בהיתר, אלא שיצרו תוקפו. מצווה עלינו להצילו מאיסור כמעשה המסופר בר' חייא (מנחות מד א).

טעם שלישי: גוי זה הוא בן ישראל מנכרית ואביו מביאו להתגייר, שבית דין נזקקים לגרותו משום דאף על גב שהוא נקרא בנה של הנכרית **אינו יוצא מכלל זרע ישראל**... מסתברא דישראל שמל את בנו מן הנכרית מעשיו מוכיחין שרצונו הוא לא להכרית את שמו מישראל, אלא שבולמוס של אהבה בבת אל נכר תקפו ואינו יכול לפרוש ממנה ולכן הוא מל את בנו בכוונה ורצון להכניסם בברית היהדות

ירמיהו כג- לִכֶּן הִנֵּה-יָמִים בָּאִים, נֹאֵם-יְהוָה; וְלֹא-יֵאמְרוּ עוֹד חַי-יְהוָה, אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. **ח כִּי אִם-חַי-יְהוָה, אֲשֶׁר הֶעֱלָה וְאֲשֶׁר הֵבִיא אֶת-זֶרַע בֵּית יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ צִפּוֹנָה, וּמִכָּל הָאֲרָצוֹת, אֲשֶׁר הִדְחִיתִים שָׁם; וְיָשְׁבוּ, עַל-אֲדָמָתָם.**

שולחן ערוך יורה דעה הלכות גרים סימן רסח

עובד כוכבים קטן, אם יש לו אב יכול לגייר אותו. ואם אין לו אב, ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר, בית דין מגיירין אותו, שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו. **בין קטן שגיירו אביו בין שגיירוהו ב"ד, יכול למחות משיגדיל ואין דינו כישראל מומר אלא כעובד כוכבים**